

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1192/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

นายมักเว้งหรือดี เจริญวรการหรือเห
ริญวรการหรือแช่เอี้ยว

จำเลย

นายมักเว้งหรือดี เจริญวรการหรือเห
ริญวรการหรือแช่เอี้ยว

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่ให้ชังจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 340 วรรค 2 ประกอบมาตรา 340 ตริ,80,83,295,391 การกระทำของจำเลย
เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 340วรรค 2 ประกอบมาตรา
340 ตริ,80 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 12 ปี

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 119)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ดีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 88)

คำสั่ง

พิจารณารั้วแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาดูแล้ว ตามพฤติกรรมแห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ